

Contrat de mission : tournage et production d'un reel Instagram

Entre

BCM SOFT Technologies 8 chemin de la Prairie, 31850 Beaupuy SIRET 925 195 653 00017 Représentée par Carlos BASSEKA, Président

Éditrice de l'application **MaCity**, ci-après « **le Client** ».

Et

Pauline CONSTANS [Adresse complète] SIRET [_____] [Statut : micro-entrepreneur / artiste-auteur / société]

Ci-après « **la Prestataire** ».

1. Objet de la mission

Le Client confie à la Prestataire la **captation vidéo** de l'établissement **Le Bouillon Labège** et le **montage d'un reel destiné à Instagram**.

Ce reel sert la mise en avant du restaurant, partenaire de MaCity, sur le compte Instagram de MaCity et sur les supports du restaurant.

La Prestataire intervient en toute indépendance : elle choisit ses méthodes de travail, ses cadrages et son matériel. Aucun lien de subordination n'existe entre les parties.

2. Lieu et date du tournage

- **Lieu** : Le Bouillon Labège, [adresse complète]
- **Date** : 3 août 2026
- **Créneau** : de [__h__] à [__h__], soit une durée prévisionnelle de **[3] heures** sur place.

Le Client fait son affaire de l'autorisation de tourner dans l'établissement et de la présence d'un interlocuteur sur place. Si le tournage ne peut pas se tenir du fait du restaurant ou du Client, l'article 8 s'applique.

3. Ce que la Prestataire livre

- **Un reel vertical au format 9:16**, d'une durée de **[20 à 40] secondes**, exporté en **[1080 x 1920, MP4, H.264]**, monté, étalonné et sonorisé.
- **Les rushes bruts** de la séance, transmis [via un lien de téléchargement].

Délai de livraison : **[7] jours calendaires** après le tournage.

Retouches : la Prestataire réalise **[1] série de modifications** sur le montage (rythme, coupes, musique, textes incrustés), sans surcoût, si le Client en fait la demande dans les [5] jours suivant la livraison. Au-delà, toute demande nouvelle fait l'objet d'un devis.

Musique : la Prestataire n'utilise que des musiques libres de droits ou dont elle détient la licence, et en communique la référence au Client. Le Client supporte le risque lié à l'usage de la bibliothèque sonore d'Instagram s'il choisit de la substituer après livraison.

4. Prix et paiement

[_____] € HT.

[TVA non applicable, article 293 B du CGI] / [TVA 20 %, soit [_____] € TTC].

Le prix est **forfaitaire** et couvre l'intégralité de la mission : préparation, déplacement, tournage, montage, la série de retouches de l'article 3, et la cession de droits de l'article 5.

Paiement à [30] jours à compter de la réception de la facture, par virement. La facture est émise après livraison du reel.

Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit, aux pénalités légales (taux directeur BCE majoré de 10 points) et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

5. Droits d'auteur

La Prestataire est l'auteure des images. Elle **cède au Client, à titre exclusif**, les droits patrimoniaux sur le reel et sur les rushes livrés, dans les conditions suivantes :

- **Droits cédés** : reproduction, représentation, adaptation, et le droit de recadrer ou raccourcir le montage pour l'adapter à un autre format.
- **Supports** : l'application MaCity, les comptes sociaux de MaCity, son site internet, ses supports commerciaux et de démarchage.
- **Territoire** : monde entier.
- **Durée** : [10] ans à compter de la livraison.

Le Client **concède au restaurant Le Bouillon Labège un droit d'usage gratuit** du reel sur ses propres supports, conformément à l'article 7 du contrat de partenariat qui les lie.

Droit moral : le nom de la Prestataire est mentionné [en légende de la publication Instagram / nulle part, au choix du Client]. La Prestataire peut présenter le reel dans son portfolio et sur ses propres réseaux, à titre de référence professionnelle, sauf demande contraire écrite du Client.

6. Droit à l'image des personnes filmées

Si des personnes apparaissent à l'image (équipe du restaurant, clients), **le Client fait recueillir leur autorisation écrite** avant le tournage et en conserve la trace. La Prestataire n'assume aucune responsabilité de ce chef.

La Prestataire signale au Client toute personne apparaissant de façon identifiable dont l'autorisation ne lui aurait pas été confirmée.

7. Matériel et assurance

La Prestataire intervient avec son propre matériel, qu'elle assure. Elle déclare être à jour de ses obligations sociales et fiscales, et disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

8. Annulation, report

- **Annulation par le Client moins de [48] heures avant le tournage** : [50] % du prix reste dû.
- **Annulation par la Prestataire** : elle prévient sans délai et propose une nouvelle date. Aucune somme n'est due.
- **Cas de force majeure** (fermeture administrative, intempérie rendant le tournage impossible) : report sans frais pour l'une comme pour l'autre.

9. Confidentialité

La Prestataire ne divulgue pas les informations commerciales dont elle a connaissance à l'occasion de la mission, et ne publie aucune image avant la publication officielle par MaCity.

10. Litiges

Les parties s'engagent à rechercher d'abord une solution amiable. À défaut, le litige relève du tribunal compétent de **[Toulouse]**. Le contrat est soumis au droit français.

11. Signatures

Fait en deux exemplaires, à **[ville]**, le **3 août 2026**.

Pour BCM SOFT Technologies	La Prestataire
Carlos BASSEKA	Pauline CONSTANS
Président	[Statut]
Signature précédée de « lu et approuvé » :	Signature précédée de « lu et approuvé » :